

10:26

微信

92

7/16

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 工程合同管理 适用专业 建设工程管理
考试学期 21-22-2 考试形式 开卷/闭卷/半开卷/半闭卷 考试时间 120 分钟
学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四
得分				

单项选择题(本题共 15 小题, 每小题 2 分, 满分 30 分。将答案填在下面表格内, 否则不得分。)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

1. 合同法律关系包括()。
A. 行为 B. 权利 C. 当事人 D. 智力成果
2. 下列关于建设工程合同的说法中错误的是()。
A. 建设工程合同是一种诺成合同
B. 建设工程合同是一种要式合同
C. 建设工程合同是双务、有偿合同
D. 建设工程合同是承包人进行工程建设, 发包人支付价款的合同
3. 合同生效后, 当事人发现合同对质量约定不明确, 首先应当采用()确定价款。
A. 补充协议 B. 合同有关条款 C. 交易习惯 D. 按照通常标准
4. 某施工企业, 分别对甲乙两个项目进行投标。在投标文件中, 将乙项目的标书交给了甲项目的招标人, 将甲项目的标书交给了乙项目的招标人, 则施工企业提交的标书不构成废标, 其原因是()。
A. 无订立合同的意思表示 B. 要约内容不明确
C. 要约没有向相对人发出 D. 要约人不特定
5. 建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A. 容易获得最优设计方案 B. 发包人便于控制实施过程
C. 合同责任明确 D. 承包人承担的风险小

第 1 页共 8 页

6. 如招标文件中的某项规定与投标人对投标人资格问题的书面回答不一致, 应以()。
A. 招标文件中的规定 B. 现场考察时招标单位的口头解释
C. 招标单位在会议上的口头解释 D. 发给每个投标人的书面答疑文件
7. 以下必须招标范围内的建设工程项目, 达到下列规模标准必须招标的是()。
A. 施工单项合同估算价达到 200 万 B. 主要设备采购合同估算价的 150 万
C. 某项目监理费与勘察费合并进行估算, 监理费估算 80 万, 勘察费估算 75 万
D. 监理费单独估算合同价 80 万
8. 根据《标准施工合同》, 按照既, 通用合同条款和已标价的工程量清单, 优先解释的顺序是()。
A. 已标价的工程量清单—通用合同条款—图纸
B. 已标价的工程量清单—图纸—通用合同条款
C. 通用合同条款—已标价的工程量清单—图纸
D. 通用合同条款—图纸—已标价的工程量清单
9. 关于招标投标法中规定的说法, 正确的是()。
A. 招标投标法只起到最高限价的作用, 投标人的报价都要低于该价
B. 评标是密封的, 评标定标后, 招标人、中标人都有权要求变更
C. 评标时不可以以评标报告是否接近标底作为中标条件
D. 招标投标法不参与评标, 只是作为一个对具体建设工程项目工程造价的参考
10. 《建设工程合同(示范文本)》规定, 监理人确认了承包人的施工进度计划后, 应当由()对该施工进度计划的实施承担责任。
A. 承包人 B. 监理单位 C. 监理人 D. 发包人
11. 承包人在施工过程中发生的质量事故, 监理工程师指示将事故部位进行重新检验, 重新检验后发现质量未达到合同规定的要求, 则全部费用、修改、重新检验的费用和工期延误为()。
A. 费用和工期损失全部由发包人承担 B. 费用和工期损失全部由承包人承担
C. 费用由承包人承担, 工期不予顺延 D. 工期不予顺延, 但费用由发包人承担
12. 因不可抗力发生的费用应由()承担。
A. 甲方承担 B. 乙方承担 C. 甲方乙方共同承担 D. 甲方乙方分别承担
13. 根据《标准施工合同》, 监理人在工程施工准备阶段的职责是()。
A. 组织施工设计交底 B. 审查承包人质量管理体系
C. 组织专项施工方案论证 D. 审查分包及材料供应
14. 我国施工合同示范文本规定, 工程师在收到承包人提交的索赔报告后的 28 天内未作出任何答复, 则发包人应认为()。
A. 已经批准 B. 未批准 C. 已经认可 D. 尚未批准

第 2 页共 8 页



私密保存 保存 分享 提取文字 图片翻译

10:26

微信

92

11/16

四、案例分析题(本题共3小题,每小题10分,满分30分)

1.南京某建筑工程公司施工过程中出现质量问题,急需200吨Q235B钢板。该公司同时向南京市梅山钢铁厂和徐州市瑞隆钢厂发出,称:“如贵厂有Q235B钢板,吨价不超过4000元,请提供10天内发货200吨。货到付款,运费由供货方承担。”

梅山钢铁厂接到供货合同后,表示愿意以吨价4200元发货200吨,并于第二天发货200吨至建筑工程公司。建筑工程公司收货并接收了货物。瑞隆钢厂接到供货合同后,积极筹备货源,于接信后第七天将200吨Q235B钢板装车,直接送至甲建筑工程公司。甲建筑工程公司接收。该公司认为:本建筑工程急需200吨钢板,给瑞隆钢厂供货只是临时,不具有法律约束力。瑞隆钢厂遂向法院起诉,要求依法处理。

问题:

- (1) 建筑工程公司发给两家钢厂的行为属于什么性质?
- (2) 两家钢厂的回复属于什么性质?
- (3) 如果你是法官,你会如何判决该案件?

不可撤销的要约
附属于主合同,价格,履行期限。

法律约束力
警告,如不能。

赔偿运费和利息和本次
交易成功带来的损失。2月。

第3页/共8页

2.某城市一过江隧道项目全部由政府投资建设,该项目为该城市建设规划的重点项目之一,且已列入地方年度固定资产投资计划,概算已获主管部门批准。施工图设计有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因所招工程规模较大,除邀请本市施工企业参加投标外,还可邀请外省施工企业参加投标。故招标人委托招标单位编制《两个标段》,设备分别用于对本地和外省市施工企业投标的评标。其中说明:3月10~11日9~16时在招标人总工程师室领取招标文件。3月14时为投标截止时间。该五家承包商均接受邀请,并领取了招标文件。3月18日招标人组织各承包商对投标文件进行答疑。所有问题统一作了书面答复。随后组织各承包商进行了现场踏勘。4月3日该五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。而承包商A在提交投标文件后发现报价计算有较严重的失误,遂在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明,撤回已提交的投标文件。

开标时,由招标人委托的公证处人员检查投标文件的密封情况,确认无误后,由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件,故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标,并宣读这四家承包商投标文件中的报价、工期和其他主要条件。评标委员会由招标人代表3人,技术专家3人,经济专家2人组成。

按照招标文件中确定的综合评标标准,4个投标人综合得分从高到低的排序为B、C、D、E。经评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业,招标人于4月8日与中标通知书发出。承包商B于4月12日收到中标通知书。招标人于4月12日签订了书面合同。

- 问题:
- (1) 从招标投标法角度看,本案中的哪些行为和承诺的具体表现是什么?
 - (2) 在该项目的招标投标过程中哪些方面不符合《招标投标法》的有关规定?

第6页/共8页

多图拼接

私密保存

保存

分享

提取文字

图片翻译

10:26

◀ 微信

!!! 92



10/16

3. 某设计公司（甲方）建设一栋商业综合体工程，并与某施工单位（乙方）签订了施工合同，约定开工日期为2021年7月15日。施工过程中，发生了如下事件：

事件1：因市政工作拖延，甲方在2021年7月25日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误3天，并分别造成人员窝工10个和8个工日，但乙方C工作未受影响；

事件2：乙方于机械租赁合同约定D工作施工机械于2021年8月12日入场，但因出租方原因推迟到14日才入场，造成D工作延误2天，人员窝工8个工日；

事件3：因甲方供应材料质量问题，造成乙方E工作延长2天，人员窝工22个工日，其他费用2400元；

事件4：因甲方调整设计，发生设计变更，乙方在F工作增加人工15个工日，其他费用1.8万元，施工时间增加3天。

上述事件中，A、D、F均为关键工作，其余工作均有充足的机动时间。

问题：

（1）乙方就上述事件提出工期和费用索赔，说明理由。

（2）合同约定甲方给予乙方窝工及增加人工费的标准是30元/工日，施工管理费及利润等均不予考虑。则乙方可获得索赔是多少？

事件1: $18 \times 30 =$ $3. 22 \times 30 + 2400 =$ $4: 15 \times 30 \text{元/工日} + 18000 =$

属于甲方没有按合同约定及时履行提供
场地义务，为违约行为
且A工作为工程的关键工作

属于乙方自己承担的风险，与甲方无关

属于甲方没有按照合同约定提供合
材料，属于违约行为

何止非矣——又有设计变更和延期时间
故乙方工期可索赔

设计变更属于甲方的责任

图7-10-1 某

图7-10-1 某



多图拼接



私密保存



保存



分享



提取文字



图片翻译

10:26

微信

92



9/16

